

خطة خيارات الأسهم للموظفين (Employee Stock Option Plan — ESOP)

اسم الشركة: _____

تاريخ الاعتماد: _____

١ الغرض من الخطة

تهدف هذه الخطة إلى جذب الاحتفاظ بالكفاءات وتحفيز الموظفين على المساهمة في نمو الشركة من خلال منحهم خيارات شراء أسهم في الشركة.

٢ التعريفات

- «الخطة»: خطة خيارات الأسهم هذه.
- «الشركة»: _____.
- «الموظف»: أي شخص يعمل لدى الشركة بدوام كامل.
- «الخيار»: حق شراء سهم واحد بسعر محدد.
- «سعر التنفيذ»: السعر المحدد لشراء السهم.
- «الاستحقاق»: اكتساب الحق في تنفيذ الخيار.
- «التنفيذ»: شراء الأسهم بسعر التنفيذ.

٣ حجم المجموع

١. يُخصّص مجمع خيارات إجمالي قدره _____ سهم، يمثل _____ % من إجمالي أسهم الشركة.
٢. يجوز للجمعية العامة زيادة حجم المجموع بقرار مكتوب.
٣. تُدار الخطة من قبل مجلس الإدارة.

٤ الأهلية

١. يحق للموظفين بدوام كامل الحصول على خيارات.
٢. لا يشمل ذلك الموظفين بدوام جزئي أو المقاولين المستقلين (إلا بقرار خاص).
٣. يُحدد مجلس الإدارة من يحصل على خيارات وكميتها.

٥ منح الخيارات

١. يُمنح الخيار بموجب «اتفاقية منح خيارات» (Grant Agreement) يوقعها الموظف والشركة.
٢. تُحدد الاتفاقية: عدد الخيارات، سعر التنفيذ، تاريخ المنح، جدول الاستحقاق.
٣. يُحدد سعر التنفيذ بالقيمة العادلة للسهم في تاريخ المنح، كما يقدّره مجلس الإدارة.

٦ جدول الاستحقاق

١.٦ الجدول القياسي

١. مدة الاستحقاق: 4 سنوات من تاريخ المنح.
٢. فترة الجرف (Cliff): سنة واحدة. لا تُستحق أي خيارات خلال السنة الأولى.
٣. عند إكمال السنة الأولى: تُستحق 25% من الخيارات دفعة واحدة.
٤. بعد الجرف: تُستحق الخيارات المتبقية شهرياً (1/36 من الإجمالي كل شهر) على مدى 36 شهراً.

٢.٦ الاستحقاق المُسرّع

١. استحواذ (Single-trigger): عند الاستحواذ على الشركة، تُستحق 50% من الخيارات غير المستحقة فوراً.
٢. استحواذ + إنهاء (Double-trigger): عند الاستحواذ وإنهاء الموظف خلال 12 شهراً، تُستحق جميع الخيارات فوراً.

٧ تنفيذ الخيارات

١. يجوز للموظف تنفيذ الخيارات المستحقة في أي وقت.
٢. يُرسل إشعار تنفيذ مكتوب + دفع سعر التنفيذ.
٣. تُصدر الشركة الأسهم للموظف خلال _____ يوماً.
٤. فترة التنفيذ بعد انتهاء العمل:

- استقالة طوعية: _____ يوماً لتنفيذ الخيارات المستحقة.
- إنهاء لسبب: تُلغى جميع الخيارات (المستحقة وغير المستحقة).
- وفاة أو عجز: _____ شهراً للورثة لتنفيذ الخيارات المستحقة.

٨ قيود النقل

١. لا يجوز نقل الخيارات أو الأسهم الناتجة عنها إلا بموافقة مجلس الإدارة.
٢. حق الأولوية بالشراء (Right of First Refusal): للشركة الحق في شراء الأسهم قبل أي بيع لطرف ثالث.
٣. قيد الاكتتاب العام (Lock-up): لا يجوز بيع الأسهم خلال _____ يوماً بعد الاكتتاب العام.

٩ الأحكام الضريبية

١. يتحمل الموظف المسؤولية عن الضرائب الناتجة عن منح وتنفيذ الخيارات.
٢. قد تخضع الخيارات لمعاملة ضريبية خاصة وفقاً لقوانين _____.
٣. يجوز للشركة حجز جزء من الأسهم لتغطية الضرائب.

١٠ تعديل الخطة

٠١ يجوز لمجلس الإدارة تعديل الخطة، شريطة موافقة الجمعية العامة على التعديلات الجوهرية.

٠٢ لا يجوز تعديل شروط الخيارات الممنوحة بالفعل دون موافقة الموظف.

١١ إنهاء الخطة

٠١ يجوز لمجلس الإدارة إنهاء الخطة في أي وقت.

٠٢ لا يؤثر الإنهاء على الخيارات الممنوحة بالفعل.

٠٣ تُستحق جميع الخيارات عند الاكتتاب العام أو الاستحواذ.

١٢ نموذج لاتفاقية منح خيارات

البند	القيمة
اسم الموظف	---
المنصب	---
تاريخ المنح	---
عدد الخيارات الممنوحة	---
سعر التنفيذ للسهم	USD ---
القيمة العادلة للسهم	USD ---
جدول الاستحقاق	4 سنوات، جرف سنة واحدة
فترة التنفيذ بعد الاستقالة	90 يوماً

الاعتماد

الجمعية العامة	مجلس الإدارة
_____	_____ التاريخ
_____	_____ التوقيع